

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

ARTS. 7º E 8º • DELEGAÇÃO • COMPETÊNCIAS • PROVIDÊNCIAS INICIAIS



CPPM • AULA 02

4 QUESTÕES REAIS

SEM AUTORAL

TITÃ



O QUE A POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR FAZ

matriz DPPM 2

A Polícia Judiciária Militar (PJM) é o braço de investigação e apoio à persecução penal militar. Ela atua para apurar infrações submetidas à jurisdição militar, identificar autoria, cumprir diligências e apoiar a Justiça Militar e o Ministério Público.

EM UMA FRASE

PJM investiga e dá suporte; Justiça Militar julga; Ministério Público promove a ação penal. Essa separação de funções resolve grande parte das pegadinhas de prova.

1 CINCO BLOCOS QUE PRECISAM ESTAR DOMINADOS

BLOCO	CHAVE	O QUE CAI
1	Quem exerce	Autoridades do art. 7º, dentro da respectiva jurisdição.
2	Delegação	Pode ser delegada, com limites de jurisdição, hierarquia, comando, finalidade e tempo.
3	Competências	Art. 8º: apurar, informar, diligenciar, cumprir mandados, representar e requisitar apoio.
4	Ligação com o IPM	A PJM é a estrutura funcional que sustenta a instauração e condução da investigação militar.
5	Antes do IPM	A espera da delegação não impede providências urgentes de preservação, apreensão, prisão e coleta de provas.

PJM NÃO É POLÍCIA OSTENSIVA

O art. 8º descreve funções judiciárias e investigativas. Isso não transforma a PJM em órgão de policiamento ostensivo ou de aplicação de sanção disciplinar. A banca explora justamente a troca entre investigar, julgar, punir disciplinarmente e executar pena.



ART. 7º - QUEM EXERCE A PJM

autoridade + jurisdição

1 REGRA DO CAPUT

ART. 7º

Exercício conforme a jurisdição

A polícia judiciária militar é exercida pelas autoridades indicadas no próprio CPPM, conforme as respectivas jurisdições. A palavra-chave para prova é: a competência acompanha a estrutura de comando e a esfera de atuação da autoridade.

2 AUTORIDADES LISTADAS NO TEXTO LEGAL

a	Ministros militares, em relação às forças e órgãos sob seus Ministérios e militares em missão oficial no exterior.
b	Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, quanto às entidades sob sua jurisdição.
c	Chefes de Estado-Maior e secretário-geral da Marinha, nos órgãos, forças e unidades subordinados.
d	Comandantes de Exército e comandante-chefe da Esquadra, no âmbito de sua ação de comando.
e	Comandantes de Região Militar, Distrito Naval ou Zona Aérea, nos órgãos e unidades dos respectivos territórios.
f	Secretário do Ministério do Exército e chefe de Gabinete do Ministério da Aeronáutica, nos órgãos e serviços subordinados.
g	Diretores e chefes de órgãos, repartições, estabelecimentos ou serviços previstos na organização básica das Forças.
h	Comandantes de forças, unidades ou navios.

COMO ESTUDAR ISSO PARA A PMAL

O art. 7º conserva nomenclaturas históricas ligadas à estrutura federal. Para o CFO PMAL, o essencial é reconhecer a lógica de jurisdição, hierarquia e comando e saber que o CPPM se aplica à Justiça Militar Estadual no que couber. Não transforme a lista em decoreba cega: a banca costuma cobrar mais a delegação e as competências do art. 8º.



ART. 7º, §§ 1º A 5º - DELEGAÇÃO

ponto de alta incidência

1 REGRA GERAL DA DELEGAÇÃO

§ 1º

Oficial da ativa + finalidade + prazo

As atribuições de PJM podem ser delegadas a oficiais da ativa, obedecidas as normas regulamentares de jurisdição, hierarquia e comando, para fins especificados e por tempo limitado.

2 QUANDO A DELEGAÇÃO É PARA INSTAURAR IPM

1	Regra	Oficial de posto superior ao do indiciado.
2	Se não houver superior	Pode ser oficial do mesmo posto, desde que mais antigo.
3	Indiciado da reserva/reformado	A antiguidade de posto não prevalece para a delegação.
4	Impossibilidade absoluta na ativa	A autoridade competente pode designar oficial da reserva de posto mais elevado e, se necessário, avocar IPM já iniciado.

PEGADINHAS

ERRADO: toda atribuição é indelegável.

ERRADO: a delegação pode ser por prazo indeterminado.

ERRADO: o encarregado do IPM deve ser sempre de posto estritamente superior, sem exceção.

CERTO: se não houver superior, pode ser do mesmo posto, desde que mais antigo.



QUESTÃO REAL - DELEGAÇÃO

STM 2013

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q1

CESPE/CEBRASPE • STM • JUIZ-AUDITOR SUBSTITUTO • 2013 • QUESTÃO 55

Acerca da lei de processo penal, da polícia judiciária, do inquérito policial e da ação penal no âmbito militar, assinale a opção correta.

- A** Os inquéritos policiais militares regularmente arquivados podem ser desarquivados, conforme as hipóteses expressamente previstas no CPPM, a pedido do MPM.
- B** A lei processual penal militar pode ser interpretada extensiva ou restritivamente e suprida pela legislação de processo penal comum, mesmo que resulte em situação mais gravosa ao acusado.
- C** Admite-se a delegação da atividade de polícia judiciária militar a oficiais da ativa, para fins especificados e por tempo limitado; para instauração de IPM, a delegação deverá recair em oficial de posto superior ao do indiciado, seja este da ativa, reserva, remunerada ou não, ou reformado.
- D** É atribuição da polícia judiciária militar investigar crimes comuns ocorridos no interior das vilas militares.
- E** O CPPM prevê o afastamento do encarregado do IPM por suspeição, para preservação da hierarquia e da disciplina.

MARQUE A ÚNICA OPÇÃO CORRETA • GABARITO COMENTADO NO FINAL

PISTA DE RESOLUÇÃO

Leia a alternativa C por blocos: oficial da ativa + finalidade especificada + prazo limitado + hierarquia na instauração do IPM. É praticamente a reprodução dos §§ 1º e 2º do art. 7º.



ART. 8º - COMPETÊNCIAS DA PJM

o núcleo da aula

1 OITO COMPETÊNCIAS QUE A BANCA PODE TROCAR

a	Apurar crimes militares e os que, por lei especial, estejam sujeitos à jurisdição militar, bem como sua autoria.
b	Prestar informações à Justiça Militar e ao Ministério Público e realizar diligências por eles requisitadas.
c	Cumprir mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar.
d	Representar à autoridade judiciária militar acerca da prisão preventiva e da insanidade mental do indiciado.
e	Cumprir determinações da Justiça Militar relativas a presos sob sua guarda e responsabilidade.
f	Solicitar a autoridades civis informações e medidas úteis à elucidação das infrações penais a seu cargo.
g	Requisitar à polícia civil e a repartições técnicas civis pesquisas e exames necessários ao complemento e subsídio do IPM.
h	Atender, observados os regulamentos militares, a pedido legal e fundamentado de apresentação de militar ou funcionário militar à autoridade civil competente.

ATALHO MENTAL

APURAR - INFORMAR - DILIGENCIAR - CUMPRIR - REPRESENTAR - SOLICITAR - REQUISITAR - APRESENTAR. Se a alternativa disser julgar, condenar, legislar ou aplicar sanção disciplinar, desconfie.



QUESTÕES REAIS - COMPETÊNCIA

PMDF 2026 + DPU 2017

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q2

CEBRASPE • PMDF • OFICIAL POLICIAL MILITAR - 2º TENENTE • 2026 • QUESTÃO 78

Consoante o disposto no CPPM, é competência da Polícia Judiciária Militar

- A** determinar a aplicação de penas disciplinares aos militares infratores.
- B** julgar os crimes militares em primeira instância.
- C** apurar os crimes militares e sua autoria.
- D** legislar sobre normas de conduta militar.
- E** executar penas privativas de liberdade impostas pela justiça militar.

MARQUE A ÚNICA OPÇÃO CORRETA • GABARITO COMENTADO NO FINAL

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q3

CEBRASPE • DPU • DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL • 2017 • ITEM 90

No que diz respeito ao juiz, aos auxiliares da justiça e às partes do processo militar, à organização da justiça militar da União e sua competência e à prisão preventiva, julgue o item.

O capitão que, por designação, conduzir IPM para apurar suposto crime militar praticado por um soldado poderá, no curso do inquérito, representar à autoridade judiciária militar para que seja decretada a prisão preventiva do indiciado.

- ☐ **C** Certo ☐ **E** Errado

GABARITO COMENTADO NO FINAL • ITEM OFICIAL, SEM QUESTÃO AUTORAL



RELAÇÃO COM O IPM E PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS

antes e durante a investigação

1 SE O INFRATOR FOR SUPERIOR OU IGUAL

ART. 10, § 1º - LIGAÇÃO COM A DELEGAÇÃO

Se o infrator tiver posto superior ou igual ao do comandante, diretor ou chefe em cuja jurisdição ocorreu a infração, o fato deve ser comunicado à autoridade superior competente, para que a delegação observe a hierarquia prevista no art. 7º.

2 A ESPERA DA DELEGAÇÃO NÃO PARALISA A URGÊNCIA

ART. 10, § 2º + ART. 12

Mesmo aguardando a delegação, o oficial responsável por comando, direção ou chefia - ou quem o substitua, esteja de dia, de serviço ou de quarto - pode tomar ou determinar providências imediatas quando souber de infração penal que lhe incumba reprimir ou evitar.

1	Preservar o local	Dirigir-se ao local e impedir alteração do estado e da situação das coisas, quando possível.
2	Apreender	Apreender instrumentos e objetos relacionados ao fato.
3	Prender	Efetuar a prisão do infrator, observadas as regras legais.
4	Colher provas	Reunir provas úteis ao esclarecimento do fato e de suas circunstâncias.

SE FICAR EVIDENTE QUE A INFRAÇÃO NÃO É MILITAR

O fato deve ser comunicado à autoridade policial competente, com encaminhamento do infrator. A PJM não vira polícia investigativa de qualquer crime comum só porque o fato ocorreu em ambiente militar.



QUESTÃO REAL - MILITAR OU COMUM?

DPU 2016

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q4

CESPE/CEBRASPE • DPU • ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO • 2016 • ITEM 127

Acerca do processo penal militar, julgue o item seguinte.

O objeto do inquérito policial militar é a apuração sumária de fato que configure crime militar, bem como de sua autoria. Se ficar evidenciado que a infração penal cometida não configura crime militar, o encarregado do inquérito deverá comunicar o fato à autoridade policial competente.

C

Certo

E

Errado

GABARITO COMENTADO NO FINAL • ITEM OFICIAL, SEM QUESTÃO AUTORAL

1

QUATRO ARMADILHAS CLÁSSICAS

1. INVESTIGAR ≠ JULGAR

A PJM apura e auxilia. A função jurisdicional pertence à Justiça Militar.

2. PRISÃO PREVENTIVA ≠ PRISÃO TEMPORÁRIA

O art. 8º, d, menciona expressamente prisão preventiva e insanidade mental. Trocar por prisão temporária é erro clássico.

3. DELEGAÇÃO ≠ LIBERDADE ABSOLUTA

A delegação exige finalidade específica, prazo limitado e respeito a jurisdição, hierarquia e comando.

4. CRIME COMUM ≠ COMPETÊNCIA AUTOMÁTICA DA PJM

Se a infração for evidentemente não militar, a rota é a autoridade policial competente.



GABARITO COMENTADO

4 questões reais

1. Delegação - STM 2013

LETRA C

A alternativa C reproduz a lógica do art. 7º: as atribuições podem ser delegadas a oficiais da ativa, para fins especificados e por tempo limitado; quando a delegação tiver por objeto a instauração de IPM, a regra é oficial de posto superior ao do indiciado. Gabarito oficial: C.

2. Competência da PJM - PMDF 2026

LETRA C

O art. 8º, a, estabelece que compete à PJM apurar os crimes militares e sua autoria. Aplicar sanção disciplinar, julgar, legislar e executar pena não são competências da PJM. Gabarito oficial: C.

3. Representação por prisão preventiva - DPU 2017

CERTO

A afirmação está correta porque o art. 8º, d, autoriza a PJM a representar à autoridade judiciária militar acerca da prisão preventiva e da insanidade mental do indiciado. Gabarito oficial: CERTO.

4. Infração não militar - DPU 2016

CERTO

O item está alinhado à finalidade do IPM e à regra de encaminhamento quando a infração não for evidentemente militar. A investigação castrense não deve prosseguir como se qualquer crime comum estivesse submetido à Justiça Militar. Gabarito oficial: CERTO.



MAPA FINAL + FONTES

fechamento da aula

1 MAPA FINAL DE 60 SEGUNDOS

ART. 7º - QUEM EXERCE E COMO DELEGA

Autoridade + jurisdição. Pode haver delegação a oficial da ativa para finalidade específica e prazo limitado. Para instaurar IPM: superior ao indiciado; se impossível, mesmo posto e mais antigo; em situação extrema, pode haver designação de oficial da reserva nas condições legais.

ART. 8º - O QUE A PJM FAZ

Apura crimes e autoria; presta informações; realiza diligências; cumpre mandados de prisão; representa por preventiva e insanidade mental; cumpre determinações sobre presos; solicita apoio civil; requisita exames/pesquisas; atende pedido legal de apresentação.

ANTES DO IPM

A espera da delegação não impede medidas urgentes: preservar o local, apreender objetos, prender o infrator quando cabível e colher provas. Se a infração for evidentemente não militar, comunicar a autoridade policial competente.

2 FONTES CONFERIDAS

RASTREABILIDADE

Base normativa: Decreto-Lei nº 1.002/1969 - CPPM, texto compilado, especialmente arts. 7º, 8º, 10, §§ 1º a 3º, e 12.

Questões reais:

- CESPE/CEBRASPE - STM - Juiz-Auditor Substituto - 2013 - questão 55 - gabarito oficial C.
- CEBRASPE - PMDF - Oficial Policial Militar, 2º Tenente - 2026 - questão 78 - gabarito oficial C.
- CEBRASPE - DPU - Defensor Público Federal - 2017 - item 90 - gabarito oficial CERTO.
- CESPE/CEBRASPE - DPU - Analista Técnico-Administrativo - 2016 - item 127 - gabarito oficial CERTO.

Escopo da matriz Titã: autoridades de PJM, competências, delegação, atuação em infrações militares, providências preliminares e relação com IPM.